

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

POSITIONSPAPIER

Datum: 21. April 2026

Positionspapier: Vorrang für Hilfen zur Erziehung statt kostenintensiver Gutachten im FamFG

1. Ausgangslage

In familiengerichtlichen Verfahren nach dem FamFG werden regelmäßig psychologische Gutachten eingeholt (§ 30 FamFG). Diese sind kostenintensiv, zeitaufwendig und belasten Familien. Gleichzeitig werden die im SGB VIII vorgesehenen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) nicht konsequent genutzt.

2. Rechtliche Grundlagen

- FamFG

- § 26 FamFG – Amtsermittlungsgrundsatz: Das Gericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen.
- § 30 FamFG – Beweis durch Sachverständige: Gutachten sind zulässig, wenn besondere Fachkenntnisse erforderlich sind.
- § 160 FamFG – Anhörung des Kindes: Das Kind ist persönlich anzuhören; Gutachten dürfen diese Anhörung nicht ersetzen.
- § 163 FamFG – Kindeswohlverfahren: Gutachten können eingeholt werden, wenn Fragen des Kindeswohls betroffen sind.

- SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe

- **§§ 27 ff. SGB VIII – Hilfen zur Erziehung:** Anspruch auf Familienhilfe, Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand.
- **§ 36 SGB VIII – Hilfeplanverfahren:** Pflicht zur Dokumentation und Abstimmung von Hilfen mit den Eltern.

- **§ 42 SGB VIII – Inobhutnahme:** Nur bei **akuter** Gefahr zulässig, Ultima Ratio.

- Grundgesetz (GG)

- **Art. 6 GG – Elternrechte:** Eingriffe nur bei tatsächlicher Gefährdung und ausgeschöpften Hilfen.
- **Art. 2 GG – Persönlichkeitsrecht:** Eltern und Kinder haben ein Recht auf Selbstbestimmung.
- **Art. 1 GG – Menschenwürde:** Respektvolle Behandlung ohne Stigmatisierung.
- **Art. 19 Abs. 4 GG – Rechtsschutz:** Anspruch auf gerichtliche Überprüfung.
- **Art. 20 GG – Verhältnismäßigkeit:** Staatliches Handeln muss geeignet, erforderlich und angemessen sein.

- BGB

- **§ 1697a BGB – Kindeswohlprinzip:** Entscheidungen sind am Wohl des Kindes auszurichten.
- **§ 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG – Amtshaftung:** Fehlerhafte Entscheidungen oder unterlassene Hilfen können zu Schadenersatzforderungen gegen den Staat führen.

- DSGVO

- Art. 6 DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung.
- Art. 7 DSGVO – Einwilligung muss freiwillig und schriftlich erfolgen.
- Art. 13 DSGVO – Informationspflicht gegenüber Eltern.

3. Problemstellung

- **Kostenintensive Gutachten:** Hohe Mittel fließen in die Meinungen einzelner Sachverständiger.
- **Fehlende Hilfsangebote:** Familien erhalten nicht die Unterstützung, die ihnen nach SGB VIII zusteht.
- **Verzögerte Verfahren:** Gutachten verlängern Prozesse und belasten Kinder und Eltern.

- **Vertrauensverlust:** Eltern erleben Zwang und fehlende Transparenz, was das Vertrauen in staatliche Stellen schwächt.
- **Finanzielle Risiken:** Fehlerhafte oder unverhältnismäßige Gutachten können Amtshaftungsansprüche (§ 839 BGB, Art. 34 GG) nach sich ziehen.

4. Forderung

- **Mittelverlagerung:** Statt Gelder in psychologische Gutachten zu investieren, sollen diese in Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) fließen.
- **Prävention statt Begutachtung:** Familienhilfe, Erziehungsberatung und sozialpädagogische Unterstützung stabilisieren Familien frühzeitig.
- **Freiwilligkeit sichern:** Eltern dürfen nicht gezwungen werden, ein psychologisches Gutachten zu machen (Art. 2 GG, DSGVO Art. 7).
- **Transparenz und Dokumentation:** Hilfsangebote müssen im Hilfeplanverfahren (§ 36 SGB VIII) dokumentiert und überprüfbar sein.
- **Verhältnismäßigkeit beachten:** Maßnahmen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein (Art. 20 GG).
- **Kindeswohlprinzip anwenden:** Entscheidungen sind am Wohl des Kindes auszurichten (§ 1697a BGB).
- **Amtshaftung vermeiden:** Durch rechtskonforme Verfahren werden Schadenersatzforderungen gegen den Staat verhindert (§ 839 BGB, Art. 34 GG).

5. Schlussfolgerung

Eine familiengerichtliche Praxis, die Ressourcen vorrangig in Hilfen zur Erziehung statt in kostenintensive Gutachten investiert, ist:

- grundrechtskonform (Art. 6 GG, Art. 2 GG, Art. 1 GG),
- kindgerecht (§§ 27 ff. SGB VIII, § 1697a BGB),
- verhältnismäßig (Art. 20 GG),
- finanziell verantwortungsvoll (Vermeidung von Amtshaftung nach § 839 BGB, Art. 34 GG),
- und vertrauensstärkend für staatliche Stellen.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige



Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl. Nr. 92547//38245//10645/28245